

인사규정

제정 2022. 2. 25.

개정 2023. 12. 27.

개정 2024. 11. 20.

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 국립농업박물관(이하 “박물관”이라 한다) 상근임원 및 직원(이하 “임·직원”이라 한다)의 인사관리 기준과 절차를 정하여 합리적이고 공정한 인사업무 처리에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 임·직원의 인사에 관하여 정관 및 다른 규정에 별도로 정한 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

제3조(용어의 정리) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. <개정 2024. 11. 20.>

1. “직위”라 함은 1인의 직원에게 부여할 수 있는 직무와 책임을 말한다.
2. “직급”이라 함은 직무의 종류, 곤란성 및 책임도가 상당히 유사한 직위의 군을 말한다.
3. “직군”이라 함은 직무의 종류가 유사하고 그 책임과 곤란성의 정도가 서로 다른 직급의 군을 말한다.
4. “임용”이라 함은 채용, 승진, 겸임, 전보, 전직, 파견, 강임, 휴직, 직위해제, 정직, 강등, 복직, 면직, 해임 및 파면에 의하여 직무를 수행할 자를 정하는 것을 말한다.
5. “보직”이라 함은 직원을 부서나 지정 직무에 종사하게 하는 것을 말한다.
6. “승진”이라 함은 현재 보직되어 있는 직급보다 상위의 직급에 임용하는 것을 말한다.
7. “전보”라 함은 같은 직급 내에서의 수평적인 보직변경을 말한다.
8. “복직”이라 함은 휴직, 직위해제 또는 정직 중인 임·직원을 직위에 복귀시키는 것을 말한다.
9. “강임”이라 함은 현재 보직되어 있는 직급보다 하위의 직급에 임명하는 것을 말한다.
10. “직위해제”란 일정기간 직위를 해제함을 말한다.

11. “정직”이라 함은 임·직원의 신분을 보유하나 인사 운영상 필요한 경우를 제외하고는 직무에 종사하지 못하고 대기하는 것을 말한다.
12. “면직”이라 함은 임·직원의 신분을 해제하는 것을 말한다.

제4조(직원의 구분) ① 임·직원의 구분은 「직제규정」에서 정하는 바에 따른다.
② 「직제규정」 제16조에서 정하는 “개방형직위”에 대한 임기제 직원의 운영에 관한 세부적인 사항은 국립농업박물관장(이하 “관장”이라 한다)이 별도로 정한다. <개정 2024. 11. 20.>

제2장 인사위원회

제5조(설치) 인사에 관한 중요사항을 심의·의결하기 위하여 박물관에 인사위원회를 둔다.

제6조(구성) ① 인사위원회는 위원장 1인을 포함한 10인 이내로 구성하되, 위원장은 경영본부장으로 하며 위원은 실장급 이상 보직자 중에서 구성하고 필요 시 외부위원을 위촉하여 구성할 수 있다. <개정 2023. 12. 27., 2024. 11. 20.>
② 인사위원회 구성 및 운영 등에 관한 세부사항은 세칙으로 정한다.

제7조(심의사항) 인사위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 인사운용의 기본방침에 관한 사항
2. 직원의 채용, 승진, 명예·조기 퇴직에 관한 사항
3. 직원의 포상 및 징계에 관한 사항
4. 이 규정 또는 다른 규정에서 인사위원회의 심의사항으로 정하는 사항
5. 기타 관장이 필요하다고 인정하는 사항

제8조(소집 및 의결) ① 제7조의 심의사항이 발생하거나 재적위원 3분의 1 이상의 소집요구가 있을 경우 위원장이 회의를 소집한다.
② 회의는 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
③ 위원장은 심의안건이 경미하거나 긴급을 요한다고 인정할 때에는 서면으로 심의하게 할 수 있다.

제9조(시행) 인사위원회의 의결사항은 위원장 및 출석위원 전원이 서명한 의결서를 첨부하여 관장의 승인을 얻어 이를 시행한다. <개정 2024. 11. 20.>

제10조(위원의 제척) 인사위원회의 심의를 요하는 사항이 특정위원을 대상으로 하거나 이해관계가 있는 경우, 또는 기타 공정한 심의를 기대하기 어려운 경우에는 그 위원은 해당 사항의 심의에 참석할 수 없다. <개정 2024. 11. 20.>

제3장 임 용

제11조(임용권자) 관장은 박물관 직원에 대한 임용권과 징계권을 갖는다.

제12조(인사의 원칙) ① 관장은 인사운영의 투명성 및 공정성을 확보하기 위하여 합리적이고 공정한 인사원칙과 기준을 확립하고 그 기준을 공개하여야 한다.

② 관장은 인사제도를 운영함에 있어 직원의 능력, 적성, 전공, 훈련, 근무성적 및 직무경력 등을 고려하여 적재적소에 배치하도록 노력하여야 한다.

③ 관장은 직원의 인사를 함에 있어 시험성적, 근무성적 및 능력과 실적에 의하여 성별, 출신학교 및 지역, 종교, 사회적 신분 등의 이유로 차별대우를 하여서는 아니 된다.

④ 직원의 임용은 이 규정에서 따로 규정되어 있는 경우를 제외하고는 정원 범위 내에서 행한다.

제13조(채용) ① 직원의 신규채용은 공개경쟁시험에 따라 채용하는 것을 원칙으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경력 등 응시요건을 정하여 같은 사유에 해당하는 다수인을 대상으로 경쟁의 방법으로 채용하는 시험(이하 "제한경쟁채용"이라 한다)으로 직원을 채용할 수 있다.

1. 관계 법령 또는 정부 방침에 따라 고용할 의무가 있는 자를 선발하는 경우
2. 직무의 전문성, 특수성으로 인하여 공개경쟁채용에 따른 임용이 곤란한 경우
3. 채용인원이 극히 소수이거나 긴급을 요하여 공개경쟁채용에 따른 임용이 곤란한 경우

③ 직급별 채용기준은 [별표 1]의 기준을 따른다.

④ 제1항 및 제2항에 따른 채용기준, 공개 및 제한 경쟁채용에 필요한 사항은 관장이 별도로 정한다. <개정 2024. 11. 20.>

제14조(수습임용) ① 신규임용자에게는 필요 시 6개월 이내의 수습 기간을 정하여 운영할 수 있다. 다만, 경력·직급 등을 감안하여 이를 면제하거나 단축할 수 있다.

② 관장은 수습 기간 중에 있는 자의 근무태도 또는 근무성적이 불량하거나 업무를 감당하기에 부적합하다고 인정되는 경우에는 인사위원회의 심의를 거쳐 면직할 수 있으며, 수습평가에 관하여 필요한 사항은 별도로 정한다.

③ 수습기간은 근속연수에 포함한다.

제15조(결격사유) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 직원으로 임용할 수 없다.

1. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자
2. 「병역법」 제76조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자
3. 개인 신상에 관한 이력사항 및 서류 등을 허위로 기재하거나 위장하여 제출한 자
4. 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 비위면직자
5. 채용과정에서 비위행위에 직간접적으로 가담한 응시자 및 전 근무기관에서 채용비리를 이유로 합격이 취소된 후 5년이 지나지 않은 자

② 관장은 채용과정에서 제1항 각 호의 결격사유가 발견된 자는 불합격 처리하며, 임용 후에 발견된 자는 채용 및 임용을 취소할 수 있다.

제16조(기간제 직원 채용) ① 관장은 업무수행을 위하여 필요하다고 인정될 때에는 예산의 범위 내에서 기간의 정함이 있는 기간제 직원을 채용할 수 있다.

② 기간제 직원의 채용기준, 보수, 계약 기간 등 세부사항은 관장이 별도로 정한다.

제17조(승진) ① 직원의 승진은 제18조의 승진소요 최저 근무연수에 도달한 자 중에서 근무성적평정, 경력, 교육훈련점수, 가감점 등에 따라 작성된 승진후보자 명부를 기초로 인사위원회의 심의를 거쳐 관장이 결정한다.

② 승진에 관한 세부적인 기준은 관장이 별도로 정한다.

제18조(승진소요 최저 근무연수) ① 직원이 승진함에 있어서는 당해 직급에 다음 각 호와 같이 재직하여야 한다. <개정 2024. 11. 20.>

1. 1급 가 승진의 경우 1급 나에서 3년 이상
2. 1급 나 승진의 경우 2급에서 5년 이상
3. 2급 승진의 경우 3급에서 4년 이상
4. 3급 승진의 경우 4급에서 3년 이상
5. 4급 승진의 경우 5급에서 2년 이상

② 승진 소요기간에는 제19조의 승진 제한기간이 포함되지 아니한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 이를 산입한다. <개정 2024. 11. 20.>

1. 제40조제1항제1호의 질병휴직 중 업무상 질병·부상에 의한 휴직 기간
 2. 제40조제1항제2호부터 제3호의 법률에 따른 의무 수행 휴직 기간
 3. 제40조제2항제4호의 육아휴직 중 자녀 1명 당 최대 1년의 휴직 기간(단, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제2항에서 추가로 정하는 기간에 해당하는 경우에는 그 휴직기간 전부로 함)
 4. 제40조제2항제5호의 가족돌봄휴직 중 연 90일 한도의 기간
 5. 직위해제 또는 징계처분을 받은 자의 처분 사유가 무효 또는 취소된 경우 그 기간
- ③ 제2항에도 불구하고 휴직의 목적 외 사용이 적발된 경우 그 휴직기간은 승진 소요기간에 산입하지 않는다.

제19조(승진의 제한) ① 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 승진 임용할 수 없다.

1. 징계처분 요구, 징계의결 요구, 징계처분, 직위해제 또는 휴직(업무상 질병 및 부상에 의한 휴직, 육아휴직 제외) 중에 있는 자
2. 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음 기간(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 성폭력, 성희롱 및 성매매, 채용비위에 따른 징계처분의 경우에는 각 목의 기간에 각각 6개월을 더한 기간)이 경과하지 아니한 자

가. 강등, 정직: 18개월

나. 감봉: 12개월

다. 견책: 6개월

② 제1항제2호의 규정에 따른 승진 임용제한 기간 중에 있는 자가 다시 징계처분을 받은 경우의 승진 임용제한은 전 처분에 대한 제한기간이 만료된 날로부터 계산하고, 징계처분으로 승진 임용제한 기간 중에 있는 사람이 휴직하거나 직위해제처분을 받는 경우(제18조제2항 각호에 따른 기간은 제외)에는 징계처분에 따른 남은 승진 임용제한 기간은 복직일로부터 계산한다. <개정 2024. 11. 20.>

③ 관장은 직원이 다음 각 호에 해당하는 경우 최근에 받은 가장 중한 징계처분에 한하여 제1항제2호에서 규정한 승급제한기간의 2분의 1을 단축할 수 있다.

1. 「상훈법」에 따른 훈장 또는 포상을 받은 공적이 있는 경우
2. 장관 이상의 표창을 받은 공적이 있는 경우

④ 제3항에 의한 기간 단축 시 동일한 공적으로 중복하여 단축할 수 없다.

⑤ 승진과 관련하여 내·외부 청탁을 위한 금품, 향응 수수 및 인사 관련 음해성 투서행위로 징계처분을 2회 이상 받은 경우에는 제1항의 기간을 2배 가중할 수 있다.

제20조(승진임용의 방법) ① 직원을 승진임용할 때에는 승진후보자명부의 고순위자 순으로 승진대상자를 다음 각 호의 결원수 배수에 해당하는 범위 안에서

선정한다. 다만, 필요시에는 다면평가를 실시하고 그 결과를 반영할 수 있다.

1. 승진임용예정인원 1명 : 4배수 범위내
2. 승진임용예정인원 2명 : 3배수 범위내
3. 승진임용예정인원 3명이상 : 2배수 범위내

② 제1항의 승진대상자는 승진 예정 직위의 경력 등 보직 관리 기준에 적합한 요건을 갖춘 자 중에서 선발하여야 한다. <개정 2024. 11. 20.>

제21조(특별승진) ① 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 때에는 제17조 제1항에도 불구하고 인사위원회의 심의를 거쳐 특별승진 시킬 수 있다. <개정 2024. 11. 20.>

1. 근무성적 또는 근무능력이 특히 우수한 자
2. 박물관 발전에 지대한 공헌을 한 자
3. 제45조에 따라 명예퇴직하는 자 중 수당 지급 제외 사유에 해당되지 않는 자
4. 재직 중 공적이 특히 현저한 자가 공무로 인하여 사망한 경우

② 특별승진에 관한 세부사항은 세칙으로 정한다. <신설 2024. 11. 20.>

제22조(전보원칙) ① 관장은 정기적인 전보를 실시하여 같은 직위에서의 장기근무로 인한 침체, 갇은 전보로 인한 전문성 및 능력의 저하를 방지하고 직원이 창의적으로 직무를 수행할 수 있게 하여야 한다.

② 전보는 직원의 능력, 적성, 전공, 훈련, 근무성적 및 직무경력 등을 고려하여 적재적소에 배치함을 원칙으로 한다.

③ 직원의 동일 직위에 대한 보직기간은 2년 이상으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 예외로 한다.

1. 직제 및 정원 변경 시
2. 승진 및 전직으로 인한 보직 변경 시
3. 수습직원에 대한 전보의 경우
4. 징계처분을 받은 경우
5. 형사사건에 관련되어 수사기관에서 조사를 받고 있는 경우
6. 심신의 장애로 업무를 감당할 수 없을 때
7. 직무수행능력이 현저히 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 때
8. 기타 효율적인 업무수행을 위하여 관장이 필요로 하는 경우

제23조(보직의 원칙) 관장은 직원의 성과, 능력, 경력, 자격 및 적성 등을 고려하여 직급에 상응하는 직위를 부여하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보직을 부여하지 아니할 수 있다.

1. 6월 이상 출장인 경우

2. 퇴직이전 3월 이내에 있는 퇴직 예정자
3. 휴직하거나 징계처분을 받은 경우
4. 그 밖에 관장이 별도로 정한 경우

제24조(인사 및 감사 업무 보직의 제한) ① 채용비위로 인한 징계처분을 받은 직원에 대해서는 다음 각 호의 기간 동안 감사 및 인사 업무를 담당하게 할 수 없다.

1. 정직 이상: 3년
2. 정직 미만: 2년

② 박물관의 성비위 예방과 관련된 세부 지침에 따라 성희롱·성폭력 사실이 확인된 자는 감사, 감찰, 인사, 교육훈련 분야 등의 업무를 담당할 수 없다.

제25조(직위공모) ① 관장은 팀장 이상의 직위 중 효율적인 업무수행을 위하여 필요하다고 판단되는 직위에 대하여는 이를 공모하여 운영할 수 있다.

② 직위공모제의 운영에 관하여 필요한 사항은 관장이 별도로 정한다.

제26조(영리업무 금지 및 겸직허가) ① 임·직원은 직무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 관장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다.

② 임·직원이 비영리 목적의 다른 직무를 겸하고자 할 때에는 관장에게 사전 허가를 받아야 한다.

③ 관장은 제2항에 따라 임·직원이 겸직허가를 신청한 경우 담당 직무에 지장이 없다고 인정될 때에는 겸직을 명할 수 있다.

제27조(파견근무) ① 관장은 업무수행 상 필요하거나 직무수행능력 향상을 위하여 직원을 국가 또는 지방자치단체, 국내외 연구기관, 국제기구 또는 교육훈련 기관에 일정기간 파견 근무하도록 할 수 있으며, 타 기관 직원을 박물관에 파견 근무하게 할 수 있다.

② 제1항의 시행에 필요한 사항은 관장이 별도로 정한다.

제28조(인사교류) ① 관장은 인력의 효율적 활용, 국가정책 수립과 집행의 연계성 확보, 기관간 협력체계 구축 및 전문성 상호 활용, 직원 역량강화 등을 위하여 일정기간 외부기관과의 인사교류를 시행할 수 있다.

② 제1항에 따른 인사교류의 운영에 관한 사항은 관장이 별도로 정한다.

제29조(파견 등으로 인한 결원보충) ① 관장은 제27조에 의한 직원의 파견기간이 1년 이상인 경우에는 이에 해당하는 정원이 따로 있는 것으로 보고 결원을 보충할 수 있다.

② 정년 잔여기간이 1년 이내에 있는 자가 퇴직 후의 사회적응능력 배양을 위하여 연수하게 된 경우에는 정원이 따로 있는 것으로 보고 결원을 보충할 수 있다. 이 경우 연수를 위한 파견의 절차 등에 관한 사항은 관장이 별도로 정한다.

제30조(직무대리·겸임) ① 관장은 임·직원이 결원, 파견, 휴직, 기타 사유로 업무를 수행할 수 없는 경우 직무상 공백이 발생하지 않도록 차하위 직급자 또는 타 적임자로 하여금 그 직무를 대리하게 할 수 있다.

② 관장은 직위 또는 직무 내용이 유사하고 담당직무의 수행에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 겸임을 명할 수 있다. <신설 2024. 11. 20.>

③ 제1항 및 제2항에 따라 직무대리, 겸임에 지명된 자는 권한에 상응한 책임을 진다. <개정 2024. 11. 20.>

제4장 복 무

제31조(복무규정) 임·직원의 복무에 관한 사항은 「복무규정」으로 정하는 바에 따른다.

제5장 능 령

제32조(교육훈련) ① 관장은 임·직원의 직무수행 능력에 필요한 지식, 기술 및 응용능력 등 자질향상을 위하여 교육을 실시하거나 국내외 교육·훈련기관 또는 박물관에 파견하여 필요한 교육을 이수하게 할 수 있다.

② 관리직위에 있는 직원은 일상 업무 및 교육훈련 등을 통하여 계속적으로 소속직원의 능력을 발전시킬 책임이 있다.

③ 교육훈련 실적은 인사관리에 반영하여야 한다.

④ 교육훈련에 관하여 필요한 사항은 관장이 별도로 정한다.

제33조(능률증진을 위한 실시사항) ① 관장은 임·직원의 건강과 근무능률 증진을 위하여 직원에 대한 보건, 휴양, 안전 및 기타 임·직원의 복지에 필요한 사항에 대한 기준을 설정하고 이를 실시하여야 한다.

② 제1항에 따른 임·직원의 보건과 휴양 등에 관한 세부적 사항은 관장이 별도로 정한다.

제34조(근무성적평정) ① 관장은 직원의 공평하고 정확한 인사관리를 위하여 근무성적평정을 실시하여야 하며, 평가 결과는 승진임용, 보직관리 등 각종 인사 관리

에 반영하여야 한다.

② 근무성적평정에 관하여 필요한 세부사항은 관장이 별도로 정한다.

제35조(정년공로연수제도) ① 관장은 정년퇴직일 기준으로 계속근로기간이 10년 이상이며 정년 잔여기간이 1년 이내에 있는 직원에게 사회 재취업 등을 위한 활동 교육 지원 등의 목적으로 1년 이내의 정년공로연수제도를 운영할 수 있으며, 해당 기간 중 보수는 기준기본급의 범위에서 지급할 수 있다.

② 제1항의 계속근로기간 산정 시 「국립농업박물관법」 부칙 제6조에 따라 박물관 직원으로 임용된 직원은 공무원으로 근무한 기간을 산입한다.

③ 정년공로연수는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다.

1. 징계의결 요구중인 자 또는 징계처분으로 인하여 승진임용 제한 기간 중에 있는 자
2. 형사사건으로 기소 중인 자
3. 감사원 등 감사기관과 검찰·경찰 등 수사기관에서 비위조사나 수사 중인 자

제6장 신 분

제36조(신분보장) 직원은 형의 선고, 징계처분이나 이 규정에서 정하는 사유 이외에는 그 의사에 반하여 견책, 감봉, 정직, 강등, 해임 및 파면을 당하지 아니한다.

제37조(당연퇴직) 직원이 다음의 각호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 당연히 퇴직한다.

1. 사망하였을 때
2. 정년퇴직일이 도래한 때
3. 제15조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발견되거나 발생하였을 때
4. 임기제 및 기간제 직원의 계약기간이 만료되었을 때

제38조(직권면직) ① 관장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 직권으로 면직시킬 수 있다.

1. 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 따라 폐직 또는 과원이 되었을 때
2. 휴직 또는 파견 기간이 만료되거나 사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때
3. 직무수행능력이 현저히 부족한 자로 개선될 가능성을 인정하기 어려울 때
4. 징병검사·입영 또는 소집의 명령을 받고 정당한 사유 없이 이를 기피하거나 군복무를 위하여 휴직 중에 있는 자가 군복무 중 군무를 이탈하였을 때
5. 영리를 목적으로 타업에 종사한 경우

6. 수습기간 중 근무태도 또는 근무성적이 불량하거나, 업무를 감당하기에 부적합하다고 인정되는 경우
7. 형사사건으로 기소된 자가 금고 이상의 형이 확정되었을 때. 단, 자동차 사고에 의한 경우에는 정상을 참작하여 예외로 할 수 있다.
8. 부정한 방법으로 임용되었을 때
9. 반복 무단결근 등 관장이 직권으로 면직할 필요가 있다고 인정되는 경우
- ② 제1항에 따라 면직시킬 경우에는 인사위원회의 심의를 거쳐야 한다.

제39조(의원면직) ① 직원이 의원면직을 하고자 할 때에는 사직원을 제출하여 관장의 승인을 받아야 한다.

② 제1항에도 불구하고 의원면직을 신청한 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 의원면직을 승인해서는 아니 된다.

1. 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때
2. 내·외부 감사기관에서 감사결과 중징계 처분요구하거나 위원회에 중징계 의결 요구 중인 때
3. 기소 중인 때

제40조(휴직) ① 임·직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 관장은 직원 본인의 의사에도 불구하고 휴직을 명하여야 한다.

1. 신체 또는 정신상의 장애·질병(불임·난임 치료를 포함한다)으로 장기 요양이 필요할 때
2. 「병역법」에 따른 병역의무를 필하기 위하여 징집 또는 소집되었을 때
3. 기타 법률의 규정에 따라 의무를 수행하기 위하여 직무를 수행할 수 없게 될 때
4. 천재지변 또는 재해로 직원의 생사 및 소재가 불분명할 때

② 관장은 직원이 다음 각 호에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 때에는 휴직을 허가할 수 있다.

1. 국가 기관, 지방자치단체 기관, 국제기구, 외국기관에 임시로 채용된 때
2. 국외 유학을 하게 된 때
3. 연구기관이나 교육기관 및 그 밖의 관련 기관 등에서 연수하게 된 때
4. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따라 육아휴직(임신기 육아휴직 포함)을 원하는 때
5. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따라 가족돌봄휴직을 원하는 때
6. 외국에서 근무·유학 또는 연수하게 되는 배우자와 동반하게 된 때
7. 그 밖에 본인의 희망에 따라 관장이 인정하는 경우

③ 휴직자 복무관리에 관한 사항은 「복무규정」에서 정하는 바에 따른다.

제41조(휴직기간) 휴직기간은 다음 각 호와 같다.

1. 제40조제1항제1호에 따른 휴직 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 요양이 추가로 필요한 경우 1년의 범위 내에서 연장할 수 있다.
2. 제40조제1항제2호와 제3호에 따른 휴직기간은 그 복무 기간이 끝날 때까지로 한다.
3. 제40조제1항제4호에 따른 휴직기간은 3개월 이내로 한다.
4. 제40조제2항제1호에 따른 휴직기간은 그 채용 기간으로 한다. 다만, 부득이한 경우에는 2년의 범위에서 연장할 수 있다.
5. 제40조제2항제2호와 제6호에 따른 휴직기간은 3년 이내로 하되, 부득이한 경우에는 2년의 범위 내에서 연장할 수 있다.
6. 제40조제2항제3호에 따른 휴직기간은 2년 이내로 한다.
7. 제40조제2항제4호에 따른 휴직기간은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 하며, 관련 법령에 따라 나누어 사용할 수 있다.
8. 제40조제2항제5호에 따른 휴직기간은 회계연도 기준 최장 90일로 하며, 관련 법령에 따라 나누어 사용할 수 있다.
9. 제40조제2항제7호에 따른 휴직기간은 1년 이내로 한다.

제42조(휴직 관리) ① 휴직 중인 임직원은 신분은 보유하나 직무에는 종사하지 못한다.

② 휴직의 신청방법 및 절차 등에 관한 세부사항은 세칙으로 정하며, 휴직기간 중 급여는 「보수규정」에서 정하는 바에 따른다.

제43조(직위해제) ① 관장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직원에 대하여 직위를 해제할 수 있다. <개정 2024. 11. 20.>

1. 직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자 또는 근무태도가 심히 불성실한 자
2. 파면, 해임, 강등, 정직에 해당하는 징계의결이 요구중인 자
3. 형사사건으로 기소된 자(약식명령이 청구된 자는 제외한다)
4. 금품비위, 성범죄 등 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자
5. 채용비위에 연루되어 수사를 받고 있거나 정직 이상의 징계처분 요구된 자
6. 제5호에 따른 채용비리 연루자가 기소될 경우 공소장에 명시된 부정합격자
7. 박물관의 성비위 예방과 관련된 세부 지침에 따라 성희롱·성폭력 사실이 확인된

가해자

- ② 관장은 제1항제1호에 따라 직위해제 된 자에 대하여 3월 이내의 기간 동안 대기를 명하며, 대기 명령을 받은 자에게 능력 회복이나 근무성적의 향상을 위한 교육훈련 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- ③ 제1항에 따라 직위를 해제한 경우에 그 사유가 소멸되면 임용권자는 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.
- ④ 직위해제 기간 중의 보수는 「보수규정」에서 정하는 바에 따른다.

제44조(정년) ① 직원의 정년은 61세로 한다.

- ② 직원은 그 정년에 달한 달이 1월에서 6월 사이에 있는 경우에는 6월 30일, 7월에서 12월 사이에 있는 경우에는 12월 31일에 각각 퇴직하는 것을 원칙으로 한다.

제45조(명예퇴직 등) ① 박물관 직원으로서 20년 이상 근속하고 정년 잔여기간이 1년 이상인 직원이 자진하여 퇴직하는 경우에는 인사위원회의 심의를 거쳐 명예퇴직을 결정하고 명예퇴직 수당을 지급할 수 있다. 다만, 「국립농업박물관법」 부칙 제6조에 따라 박물관 직원으로 임용된 직원에 한해 명예퇴직을 위한 재직 기간에 공무원으로 근무한 기간을 산입한다.

- ② 직원으로서 1년 이상 20년 미만 근속한 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 정년 전에 자진하여 퇴직하는 경우에는 예산의 범위 내에서 조기퇴직수당을 지급할 수 있다.

1. 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 의하여 폐직 또는 과원이 되었을 때

2. 제46조에 따라 임금피크제에 도달한 때

- ③ 제1항에 의한 명예퇴직수당 및 제2항에 의한 조기퇴직수당 지급은 퇴직수당 지급 신청일 현재 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다.

1. 징계의결 요구중인 자 또는 징계처분으로 인하여 승진임용 제한 기간 중에 있는 자

2. 형사사건으로 기소 중인 자

3. 감사원 등 감사기관과 검찰·경찰 등 수사기관에서 비위조사나 수사 중인 자

4. 정부 공공기관 기능의 이관에 따라 그 이관되는 기능을 수행하는 기관의 소속직원으로 되기 위하여 퇴직하기로 예정된 자

5. 임원 임용을 전제로 퇴직하거나 임원으로 선임되어 퇴직하는 경우

- ④ 명예퇴직수당 및 조기퇴직수당의 지급은 「보수규정」에 정하는 바에 따르며, 지급 신청 등에 관한 세부사항은 세칙으로 정한다.

제46조(임금피크제) ① 임금피크제 적용은 정년 퇴직일이 도래하기 2년 전인 직원

을 대상으로 한다.

② 임금피크제 운영에 필요한 사항은 관장이 별도로 정한다.

제47조(고충처리) ① 직원은 직무조건이나 신상문제에 관하여 인사상담이나 고충 심사를 요청할 수 있으며, 누구나 기관 내 성범죄 또는 성희롱 발생 사실을 알게 된 경우 이를 신고할 수 있다. 이를 이유로 불리한 처분이나 대우를 받지 아니한다.

② 관장은 제1항의 고충을 처리하기 위하여 고충상담 창구를 설치·운영한다.

③ 고충처리위원회의 구성·운영 등에 대해서는 「노사협의회 운영규정」을 따른다.

제7장 포상 및 징계

제48조(포상) ① 직원으로서 박물관의 발전에 공적이 있는 자 또는 근무성적이 탁월한 자에 대하여 포상을 실시 할 수 있다.

② 포상은 인사위원회의 의결을 거쳐 관장이 행함을 원칙으로 한다.

③ 포상의 종류 및 시행에 관한 세부사항은 관장이 별도로 정한다.

제49조(징계) 직원이 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 징계의결을 요구하고 그 의결에 따라 징계처분을 하여야 한다.

1. 법령, 정관 및 제규정을 위반하거나 직무상의 정당한 명령에 복종하지 아니한 때

2. 직무상 의무를 위반하거나 직무를 태만히 한 때

3. 금품비위, 성범죄, 채용비위 등 직무의 내용을 불문하고 박물관의 체면과 위신을 손상하는 행위를 한 때

4. 「공무원행동강령」 제13조의3(동 규정에서 “공무원”은 “박물관 직원”으로 본다)에 해당하는 행위를 한 경우

5. 부작위 또는 직무태만의 소극행정으로 국민의 권익을 침해하거나 박물관의 재정손실을 초래한 경우

제50조(징계의 종류 및 효력) ① 징계는 파면, 해임, 강등, 정직, 감봉 및 견책으로 구분하며 다음 각 호의 효력을 가진다.

1. 파면 및 해임 : 직원의 신분을 박탈한다.

2. 강등 : 1계급 아래로 직급을 내리고 직원의 신분은 유지하나 3개월간 직무에 종사하지 못하며 그 기간 중 기본연봉 및 수당 전액을 지급하지 아니한

다.

3. 정직 : 1월 이상 3개월 이하의 기간으로 하고, 그 기간 중 직원의 신분은 유지하나 직무에 종사하지 못하며 기본연봉 및 수당 전액을 지급하지 아니한다.
 4. 감봉 : 1월 이상 3월 이하의 기간으로 하고 그 기간 동안 기본연봉의 3분의 1을 감하여 지급하되, 감액 금액의 한도는 「근로기준법」 제95조의 기준을 따른다.
 5. 견책 : 과오에 대하여 훈계하고 회개하게 한다.
- ② 징계 기간 중의 보수는 「보수규정」에서 정하는 바에 따른다.

제51조(징계사유의 시효) ① 징계의결요구는 징계 등의 사유가 발생한 날부터 3년이 지나면 하지 못한다. 다만, 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 채용비리의 경우에는 5년으로 한다.

② 기타 징계사유의 시효와 관련된 사항은 「국가공무원법」 제83조의2(징계 및 징계부가금 부과 사유의 시효)를 준용한다.

③ 제53조에 따라 징계 절차를 진행하지 못하여 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는 제1항의 징계시효는 감사원의 조사나 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관의 수사의 종료 통보를 받은 날부터 1개월이 지난날에 끝나는 것으로 본다.

④ 인사위원회 등의 구성·징계의결 등, 그 밖에 절차상의 흠이나 징계양정의 과다를 이유로 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소 판결을 한 경우에는 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 3개월 미만인 경우에도 그 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에는 다시 징계의결을 요구할 수 있다.

제52조(징계절차 등) ① 직원의 징계는 인사위원회의 의결을 거쳐 관장이 결정한 다. 다만, 징계 의결을 함에 있어 미리 징계대상자에게 충분한 진술기회를 부여하여야 한다.

② 징계의 절차 및 재심 등에 관한 세부사항은 세칙으로 정한다.

제53조(감사등과의 관계) ① 감사원·감독기관 또는 감사업무를 담당하는 부서에서 조사 중인 사건에 대하여는 그 조사개시의 통보를 받은 날로부터 징계의결의 요구 등 기타 징계절차를 진행하지 못한다.

② 검찰·경찰 기타 수사기관에서 수사 중인 사건에 대하여는 수사개시의 통보를 받은 날로부터 징계의결의 요구 등 기타 징계절차를 진행하지 아니할 수 있다.

제8장 보 칙

제54조(인사기록의 관리) 관장은 임·직원의 인적사항, 근무사항 및 기타 인사관리상의 필요한 제반 내용을 기록관리하여야 한다.

제55조(근속기간의 통산) 직원의 근속기간은 근로가 계속된 경우에는 갱신계약이 있더라도 최초 임용일부터 기산한다.

제56조(권리의 구제) 관장은 직원에 대한 직위해제, 징계처분 등이 변경된 경우에는 즉시 권리구제를 위한 조치를 취하여야 한다.

제57조(시행세칙) 관장은 박물관의 인사와 관련하여 필요하다고 인정하는 경우에는 이 규정의 범위 내에서 세칙을 제정하여 시행할 수 있다.

부 칙 <2022. 2. 25.>

제1조(시행일) 이 규정은 「국립농업박물관법」 제3조(설립)에 따라 국립농업박물관이 설립등기된 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 12. 27.>

제1조(시행일) 이 규정은 2024년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2024. 11. 20.>

제1조(시행일) 이 규정은 2025년 1월 1일부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2024. 11. 20.>

국립농업박물관 직급별 직원 채용자격 기준

직급	자격 요건
1급	1. 공무원으로 10년 이상 근무하면서 5급 공무원으로 3년 이상 또는 4급 공무원으로 재직한 자 2. 변호사, 공인회계사, 세무사, 공인노무사 등 전문 자격을 취득하고 해당 분야에서 10년 이상 경력이 있는 자 3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」, 「지방자치단체 출자출연기관의 운영에 관한 법률」, 「지방공기업법」에 따라 지정·고시된 기관에서 관련 경력 15년 이상이면서 팀장급 이상으로 3년 이상 재직한 자 4. 기타 이와 동등한 자격이 있다고 인정되는 자
2급	1. 공무원으로 10년 이상 근무하면서 6급 공무원으로 3년 이상 또는 5급 공무원으로 재직한 자 2. 변호사, 공인회계사, 세무사, 공인노무사 등 전문 자격을 취득하고 해당 분야에서 5년 이상 경력이 있는 자 3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」, 「지방자치단체 출자출연기관의 운영에 관한 법률」, 「지방공기업법」에 따라 지정·고시된 기관에서 관련 경력이 12년 이상인 자 4. 채용 예정 분야 관련 경력이 15년 이상인 자 5. 기타 이와 동등한 자격이 있다고 인정되는 자
3급	1. 변호사, 공인회계사, 세무사, 공인노무사 등 전문 자격을 취득하고 해당 분야에서 1년 이상 경력이 있는 자 2. 「국가공무원법」 및 「지방공무원법」에 따른 공무원, 「공공기관의 운영에 관한 법률」, 「지방자치단체 출자출연기관의 운영에 관한 법률」, 「지방공기업법」에 따라 지정·고시된 기관에서 관련 경력이 5년 이상인 자 3. 채용 예정 분야 관련 경력이 7년 이상인 자 4. 기타 이와 동등한 자격이 있다고 인정되는 자
4급	1. 「국가공무원법」 및 「지방공무원법」에 따른 공무원, 「공공기관의 운영에 관한 법률」, 「지방자치단체 출자출연기관의 운영에 관한 법률」, 「지방공기업법」에 따라 지정·고시된 기관에서 관련 경력이 3년 이상인 자 2. 채용 예정 분야 관련 경력이 4년 이상인 자 3. 기타 이와 동등한 자격이 있다고 인정되는 자
5급	1. 해당 직무를 수행할 수 있다고 인정되는 자

- 공공기관 등은 채용공고일을 기준으로 「공공기관의 운영에 관한 법률」, 「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률」, 「지방공기업법」에 의해 지정·고시된 기관으로 한다.
- 채용 예정 분야 관련 경력에 대한 사항은 관장이 결정한다.